

02

Denúncia ao Tribunal de Contas do Estado

Guia completo e modelos para denunciar irregularidades contábeis, sobrepreço, vínculos suspeitos e ausência de transparência ao Tribunal de Contas.

NESTE DOCUMENTO

1. — O papel do Tribunal de Contas
2. — Quando usar o TCE
3. — Sinais de alerta e vínculos suspeitos
4. — Documentos a anexar
5. — Modelo: denúncia de irregularidade
6. — Modelo: representação por falta de transparência
7. — Boas práticas de instrução

Denúncia ao Tribunal de Contas

O **Tribunal de Contas do Estado (TCE)** é o órgão de controle externo responsável por auditar a aplicação dos recursos públicos, fiscalizar a execução de contratos e julgar a prestação de contas dos gestores municipais. É o canal adequado quando a irregularidade tem natureza **contábil, contratual ou operacional**.

Para o vereador, o TCE é um aliado poderoso: possui corpo técnico de auditores, acesso a sistemas de prestação de contas e poder para determinar correções, aplicar multas e até bloquear contas.

1. O papel do Tribunal de Contas

Enquanto o MP mira a responsabilização por improbidade e crime, o TCE concentra-se no controle do dinheiro público: se foi gasto conforme a lei, se o contrato foi executado, se o preço é compatível com o mercado.

A DIFERENÇA ESSENCIAL

O TCE responde "o recurso foi bem aplicado e prestado de contas?". O MP responde "houve crime ou improbidade?". Em casos graves, a denúncia deve ir aos dois órgãos.

2. Quando usar o TCE

Situação identificada	Por que vai ao TCE
Irregularidade contábil	Inconsistências em empenhos, pagamentos e prestação de contas.
Inconsistência contratual	Contrato sem licitação, sem publicação ou com aditivos irregulares.
Sobrepçoço	Valores pagos acima da referência de mercado.
Falha operacional	Contrato não executado, serviço não prestado, produto não entregue.
Ausência de transparência	Recusa em fornecer documentos que impede o controle externo.

3. Sinais de alerta e vínculos suspeitos

Saber reconhecer os indícios é essencial. Eles aparecem com frequência nas principais áreas de risco.

- **Combustível:** abastecimento sem identificação, ausência de controle, pagamentos elevados e divergência entre consumo e quilometragem.
- **Merenda escolar:** produtos vencidos, divergência entre nota e entrega, quantidade incompatível e fornecedor recorrente suspeito.
- **Contratos em geral:** sobrepreço, ausência de execução, fragmentação de despesas e aditivos excessivos.

Pesquisa de preços e vínculos entre empresas

Verificações que o TCE valoriza

- Se a pesquisa de preços é compatível com os valores da região.
- Se as empresas da pesquisa de mercado existem e estão em funcionamento.
- Se há vínculo entre as participantes (sócios comuns, parentesco, mesmo endereço).
- Se alguma empresa é vinculada a servidor público.

⚠ Documente cada indício

Cada sinal de alerta deve vir com a prova correspondente. "Sobrepreço" sem a pesquisa de preços, ou "vínculo" sem o contrato social, enfraquece a denúncia. Indício sem prova é apenas suspeita.

4. Documentos a anexar

- ☐ Contrato e seus termos aditivos.
- ☐ Processo licitatório e pesquisa de preços.
- ☐ Contratos sociais das empresas (para apurar vínculos).
- ☐ Empenhos e comprovantes de pagamento.
- ☐ Notas fiscais e relatórios de execução.
- ☐ Publicações obrigatórias no Diário Oficial.

5. Modelo: denúncia de irregularidade

DENÚNCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE _____

O(a) Vereador(a) _____ vem apresentar
DENÚNCIA para apuração de possíveis irregularidades administrativas, conforme a seguir.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS

INDÍCIOS IDENTIFICADOS

DOCUMENTOS ANEXADOS COMO PROVA

DOS PEDIDOS

1. Apuração dos fatos narrados;
2. Fiscalização da execução contratual;
3. Adoção das providências cabíveis pelo órgão de controle.

Cidade/UF, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Vereador(a)

6. Modelo: representação por ausência de transparência

Quando o Executivo deixa de fornecer contratos, empenhos e relatórios no prazo legal, comprometendo o controle externo.

REPRESENTAÇÃO AO TCE POR AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE _____

O(a) Vereador(a) _____ vem apresentar **REPRESENTAÇÃO** em razão da ausência de fornecimento de informações públicas relacionadas à fiscalização de recursos municipais.

DOS FATOS

Foram protocolados pedidos formais de informações visando acesso a contratos, empenhos, relatórios e demais documentos. Todavia, o Poder Executivo deixou de apresentar resposta dentro do prazo legal, comprometendo a transparência, o controle externo e a prestação de contas.

DOS PEDIDOS

1. Apuração da omissão administrativa;
2. Fiscalização da transparência pública municipal;
3. Requisição dos documentos não apresentados;
4. Adoção das providências cabíveis.

Cidade/UF, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Vereador(a)

7. Boas práticas de instrução

Para uma denúncia forte e organizada

- Numere cada documento anexado e cite-o no corpo da denúncia.
- Seja objetivo nos fatos — evite adjetivos e acusações nominais.
- Organize os anexos por data e por tema.
- Mantenha cópia integral de tudo o que foi protocolado.
- Acompanhe o andamento pelo número de protocolo.

DICA FINAL

Denúncias bem instruídas, com provas organizadas e linguagem técnica, têm muito mais credibilidade e tendem a gerar apuração efetiva. O Tribunal valoriza objetividade e documentação — não retórica.